

المحور الثالث: الضريبة على أرباح الشركات (IBS) المحاضرة الأولى

تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه " تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى الضريبة على أرباح الشركات " تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية:¹

- ضريبة سنوية: فهي تستحق سنويا على أرباح و مداخل الشركات؛
- ضريبة عامة: كونها تفرض على مجمل الأرباح دون تمييز طبيعتها؛
- ضريبة نسبية: وذلك بتطبيق معدل ثابت على الأرباح المحققة من طرف الشركة؛
- ضريبة تصريحية: حيث يجب التصريح بها بعد تأسيسها وتغطيتها؛

أولا – مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات (IBS)

إن مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات يتم على أساس الإخضاع الإجباري للضريبة أو الإخضاع الاختياري لها:²

تنص المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يخضع للضريبة على أرباح الشركات بصفة إجبارية الأشخاص المعنوية التي يسيرها القانون التجاري وهي على وجه الخصوص: ▪ شركات المساهمة (SPA)؛ ▪ الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)؛ ▪ المؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة (EURL)؛ ▪ شركات التوصية بالأسهم (SCA)؛ ▪ المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (EPIC).	الشركات الخاضعة إجباريا
بالإضافة إلى الشركات الخاضعة إجباريا هناك بعض الشركات الخاضعة اختياريًا، وهي على وجه الخصوص شركات الأشخاص مثل: ▪ شركات التضامن (SNC)، ▪ شركة التوصية البسيطة (SCS)؛ ▪ الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم. حيث أن هذه الشركات هي خاضعة في الأساس للضريبة على الدخل الإجمالي (BIC) بالاسم الشخصي لكل شريك حسب حصته من الأرباح التي تناسب مساهمته في رأسمال الاجتماعي للشركة، إلا أن القانون الجبائي منحها إمكانية طلب الخضوع اختياريًا للضريبة على أرباح الشركات (IBS). وذلك عن طريق تقديم طلب خطي ممضي من طرف المسؤول عن الشركة، يتعين إرفاقه مع التصريح السنوي للأرباح الذي يتعين إيداعه قبل 30 أفريل من السنة N+1. ونشير هنا إلى أن هذا الاختيار غير رجعي طيلة مدة حياة الشركة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال الرجوع مرة أخرى إلى الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي.	الشركات الخاضعة اختياريًا

¹ شعباني لطفي، جباية المؤسسة "دروس مع أسئلة وتمارين محلولة"، منشورات الصفحات الزرقاء، الجزائر، 2017، ص 144.

² عيسى سماعيل، جباية ومحاسبة المؤسسة "تقنيات جبائية ومحاسبية"، منشورات الصفحات الزرقاء، 2024، الجزائر، ص 198.

ثانيا - الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات (IBS)

الوعاء الضريبي هو المادة الخاضعة للضريبة ويتمثل في المبلغ المالي الذي تحسب على أساسه الضريبة على أرباح الشركات

يتحدد الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات من الربح الجبائي (النتيجة الجبائية) الذي يمثل الربح المحاسبي (النتيجة المحاسبية) معدلة وفقا لقواعد القانون الجبائي.

وتظهر هذه التعديلات على الربح المحاسبي في الجدول رقم 09 "جدول تحديد النتيجة الجبائية" الذي يجب إرفاقه مع التصريح السنوي بالنتائج *liasse fiscale*

1- النتيجة المحاسبية (الربح المحاسبي):

حسب النظام المحاسبي المالي فإن النتيجة المحاسبية تحسب انطلاقا من جدول حسابات النتائج وهي الفرق بين الإيرادات (حسابات الصنف 07) والأعباء (حسابات الصنف 06) خلال دورة استغلالية واحدة.

وتكون النتيجة ربح إذا كانت الإيرادات أكبر من الأعباء وتكون خسارة في حالة العكس، يتم حساب النتيجة المحاسبية انطلاقا من العلاقة التالية:

النتيجة المحاسبية = الإيرادات المسجلة محاسبيا (حسابات الصنف 07) – الأعباء المسجلة محاسبيا (حسابات الصنف 06)

جدول رقم 01: كيفية حساب النتيجة من خلال مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي الإيرادات والأعباء.

حسابات الإيرادات (المنتجات) في النظام المحاسبي المالي	حسابات الأعباء في النظام المحاسبي المالي
ح / 70 المبيعات	ح / 60 المشتريات المستهلكة
ح / 72 الإنتاج المخزن	ح / 61 الخدمات الخارجية
ح / 73 الإنتاج المثبت	ح / 62 الخدمات الخارجية الأخرى
ح / 74 إعانات الاستغلال	ح / 63 أعباء المستخدمين
ح / 75 المنتجات العملياتية الأخرى	ح / 64 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة
ح / 76 الإيرادات المالية	ح / 65 الأعباء العملياتية الأخرى
ح / 77 إيرادات غير عادية	ح / 66 الأعباء المالية
ح / 78 الإسترجاعات من خسائر القيمة والمؤونات	ح / 67 الأعباء غير عادية
	ح / 68 مخصصات الإهلاكات والمؤونات وخسائر القيمة
	ح / 69 الضرائب عن النتائج ومايماثلها
النتيجة المحاسبية = الإيرادات المسجلة محاسبيا (حسابات الصنف 07) – الأعباء المسجلة محاسبيا (حسابات الصنف 06)	

المصدر: عيسى سماعيل، جباية ومحاسبة المؤسسة "تقنيات جبائية ومحاسبية"، منشورات الصفحات الزرقاء، 2024، الجزائر، ص 199

2- النتيجة الجبائية (الربح الجبائي):

النتيجة الجبائية هي عبارة عن نتيجة محاسبية معدلة وفقا لقواعد القانون الجبائي، نظرا لوجود اختلافات بين النظام المحاسبي المالي والقانون الجبائي، ويتم معالجة هذه الاختلافات من خلال عمليات حسابية تتم خارج إطار المحاسبة.

ثالثا – آلية الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية:

- النتيجة الجبائية تمثل الربح الخاضع للضريبة وتساوي النتيجة المحاسبية قبل الضرائب:
- مضافا إليها (الإدماجات) والتي تمثل الأعباء المسجلة في المحاسبة وغير مقبولة للخصم في القانون الجبائي مثل: (الأعباء التي ليس لها علاقة بالنشاط الاستغلالي للمؤسسة، أعباء سنوات سابقة أعباء مقبولة في القانون الجبائي في حدود سقف معين،.... إلخ)،
 - مطروحا منها (التخفيضات) والتي تمثل الإيرادات المسجلة في المحاسبة وغير خاضعة للضريبة في القانون الجبائي مثل: (فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الإستثمارات).
- ويتم حسابها انطلاقا من النتيجة المحاسبية بالعلاقة التالية:

النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الإدماجات – التخفيضات – خسائر السنوات السابقة في حدود 04 سنوات

- و لقبول خصم الأعباء المسجلة محاسبيا عند تحديد النتيجة الجبائية يجب أن تتوفر على الشروط التالية³:
- يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال و يكون مرتبط بالتسيير العادي للمؤسسة؛
 - يجب أن يكون العبء فعليا ومبررا بالمستندات الثبوتية القانونية؛
 - يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول؛
 - يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة السنة المالية المطابقة للالتزام به؛
 - بعض الأعباء (محددة جبائيا) يجب أن تدفع في سنة تحديد النتيجة مثل: (أعباء الخدمات المقدمة للمؤسسة).
- و تحدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكاليف و الأعباء التي تتوفر على الشروط السابقة، وتتضمن الأعباء المقبولة للخصم جبائيا خصوصا ما يلي⁴:

الأعباء العامة من أية طبيعة كانت	تقبل للخصم من النتيجة الجبائية: مختلف المصاريف العامة المتعلقة بالنشاط مثل: ▪ مصاريف العمال، مصاريف كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، مشتريات البضائع أو المواد الأولية، مصاريف فوائد القروض، مصاريف الخدمات المقدمة للمؤسسة، أعباء بعض الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة إلخ؛ ▪ المصاريف المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني في السنة المالية التي تم فيها إنفاق هذه المصاريف⁵؛ ▪ العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز قيمتها 60.000 دج خارج الرسم⁶.
أعباء الإهلاك	لقبول خصم أعباء الإهلاكات المسجلة محاسبيا عند تحديد النتيجة الجبائية يجب أن تتوفر على الشروط التالية⁷: ▪ يطبق الإهلاك المالي على الأصول الثابتة المدرجة في أصول الميزانية؛ ▪ يجب أن تتجاوز قيمة التثبيت 60.000 دج. ▪ يطبق الإهلاك المالي الخطي إجباريا على الأصول الثابتة القابلة للتدهور أو الإنخفاض، ويمكن تطبيق الإهلاك المالي التنازلي (المعامل الضريبي) أو الإهلاك المالي التصاعدي، بشرط تقديم طلب كتابي لمصلحة الضرائب التابعة لها أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة.

³ المادة 140 مكرر، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 41.

⁴ المادة 141، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 41.

⁵ المادة 170، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 53.

⁶ المادة 141 الفقرة 03، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 42.

⁷ المادة 174، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 54.

- يحسب الإهلاك المالي للتثبيات على أساس سعر الشراء أو التكلفة (قاعدة الإهلاك = تكلفة الشراء خارج الرسم على القيمة المضافة)، - يحسب الإهلاك المالي للتثبيات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة أو ليس لها الحق في إسترجاع الرسم على القيمة المضافة بالعلاقة التالية: (قاعدة الإهلاك = تكلفة الشراء + الرسم على القيمة المضافة)	
المؤنات السنوية لقبول خصم أعباء المؤنات المسجلة محاسبيا عند تحديد النتيجة الجبائية يجب أن تتوفر على الشروط التالية:⁸ - يجب أن تكون المؤنة مشكلة لمواجهة تكاليف مقبولة للخصم جبائيا أو خسائر القيمة في حسابات المخزونات التي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية خلال الدورة؛ - يجب أن تكون المؤنة محددة بدقة ومقيدة في حسابات السنة المالية.	
ملاحظة: الأعباء والمصاريف المسجلة محاسبيا في الدفاتر المحاسبية وأدرجت عند حساب (النتيجة المحاسبية)، والتي لا تتوفر على الشروط القانونية لقبول خصم الأعباء تعتبر (إدماجات) تضاف إلى الربح الخاضع للضريبة (النتيجة الجبائية)	

1- الإدماجات:

الادماجات هي عبارة عن:

- أعباء ومصاريف مسجلة محاسبيا في الدفاتر المحاسبية وأدرجت عند حساب (النتيجة المحاسبية)، ولكن القانون الجبائي لا يسمح بخصمها من الوعاء الضريبي (النتيجة الجبائية) لأنها تعتبر أعباء ليس لها علاقة بالنشاط الاستغلالي للمؤسسة أو لا تتوفر على الشروط القانونية للخصم.
- النواتج والإيرادات التي لم يتم إدراجها عند حساب (النتيجة المحاسبية).

1-1- الأعباء غير مقبولة للخصم جبائيا بصفة مطلقة عند تحديد النتيجة الجبائية:

تتمثل في بعض الأعباء التي حددها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على أنها أعباء غير مقبولة للخصم جبائيا كليا حتى وإن كانت مبررة وتعتبر (أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا بصفة مطلقة) وتتمثل فيما يلي⁹:

الأعباء غير مقبولة للخصم جبائيا عند تحديد النتيجة الجبائية	الإدماجات
الأعباء الخاصة بالمباني الغير مخصصة مباشرة للاستغلال مثل: (أجور الكراء الشهرية لمباني مخصصة لسكن للعمال، مصلى، كافيتيريا، مصاريف الكهرباء والغاز والصيانات المختلفة المتعلقة بهذه المباني). (تدمج)	01 أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:
مصاريف التكفل المدفوعة من قبل المؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس. مثل: - تسديد فاتورة نقل بضاعة مبيعة للزبون نيابة عن الزبون لتسريع عملية البيع، أو إتاحة أماكن لتخزين البضاعة الجديدة (تدمج) - تسديد فاتورة مصاريف صيانة المنتجات أو البضاعة المبيعة خارج فترة الضمان (تدمج)	02 أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:
أعباء الفواتير التي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة مليون دينار (1.000.000) دج مع احتساب كل الرسوم (ttc)، غير أنه يتم قبول خصم هذه الأعباء عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي. مثل: تسديد فاتورة شراء مواد أولية مستهلكة، بقيمة 119.000 دج متضمنة جميع الرسوم (ttc) نقدا (تدمج)	03 أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:

⁸ المادة 141 الفقرة 05، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 42.

⁹ المادة 169، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 52-53.

04	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:	مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض، باستثناء المرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة والمثبتة قانونا. مثل: تسديد فاتورة مصاريف الإقامة والنقل لوفد من الزبائن المحتملين (تدمج)
05	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:	مصاريف الغرامات والمصادرات و الجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية؛ مثل: غرامات التأخر المدفوعة نتيجة التأخر في دفع الضرائب المسحقة في آجالها المحددة (تدمج)
06	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:	مصاريف الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر؛ مثل: دفع غرامة نتيجة عدم توريد بضاعة لمتعامل أجنبي (غير خاضع للضريبة في الجزائر) في الآجال المحددة
07	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:	مصاريف بعض الضرائب والرسوم ويتعين إعادة ادماجها في الربح الخاضع للضريبة وتتمثل في: ✓ الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين. ✓ الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) وإذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم خلالها إشعار المؤسسة بدفعها.
08	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا:	- أعباء الأجر الممنوح لزوج صاحب مؤسسة فردية أو زوج شريك حائز على أسهم في شركة، لقاء عمله في الشركة، إلا في حدود الأجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني، أو يشغل نفس منصب العمل ¹⁰ ؛ مثل: زوجة المكلف بالضريبة موظفة في المؤسسة في منصب سكرتيرة بأجر سنوي 800.000 دج، علما أن الأجر الممنوح لشخص يشغل نفس منصب العمل و له نفس التأهيل المهني هو 600.000 دج الأعباء غير مقبولة للخصم جبائيا = الأجر السنوي للزوجة - الأجر الممنوح لشخص يشغل نفس منصب العمل = 800.000 - 600.000 = 200.000 دج (تدمج)
09	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا: ¹¹	- مصاريف الفوائد عن السندات والديون والودائع الأجنبية المسددة أو المستحقة لأشخاص و مؤسسات مستقرين في دولة أجنبية. - مثل: الفوائد المدفوعة لأشخاص أو مؤسسات أجنبية (تدمج) - المصاريف المسددة أو المستحقة عن شراء حق امتياز أو رخص الاستغلال وبراءات الاختراع وعلامات الصنع أو طرق أو صيغ الصنع وغيرها من الحقوق المماثلة عن الخدمات المقدمة من طرف أشخاص أو مؤسسات مستقرين في دولة أجنبية. - مثل: الأموال المدفوعة لأشخاص أو مؤسسات أجنبية مقابل الحصول على رخصة استغلال علامة تجارية، أو الحصول على براءة اختراع أو صيغة صنع منتج ما (تدمج) - ملاحظة: وتستثنى من هذه القاعدة الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية، أو إذا قدم المدين دليلا يثبت أن النفقات لها علاقة بالعمليات الحقيقية وأنها لا تمثل طابعا غير عادي أو مبالغ فيه.
10	أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا: (يترتب عليها ضرائب مؤجلة)	- خسائر القيمة عن التثبيات المعاد تقيييمها (تدمج) - أعباء المؤونات السنوية المشككة لتعويض الإحالة على التقاعد التي تدفع للعمال في نهاية الخدمة غير مقبولة للخصم جبائيا إلا عند تحقيقها (تدمج) - أعباء المؤونات السنوية المشككة لتعويض العطل السنوية للعمال غير مقبولة للخصم جبائيا إلا عند تحقيقها (تدمج)

¹⁰ المادة 168، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 52.
¹¹ المادة 141 مكرر 3، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 53.

2-1- الأعباء القابلة للخصم جبائيا بشرط أو سقف قانوني عند تحديد النتيجة الجبائية:

تتمثل في الأعباء القابلة للخصم جبائيا عند تحديد النتيجة الجبائية بشرط أو سقف قانوني حدده قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وفي حالة عدم توفر الشرط أو السقف القانوني في الأعباء، تعتبر إدماجات (أعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا)، وحددها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فيما يلي¹²:

الشرط أو السقف القانوني لقبول خصم بعض الأعباء جبائيا عند تحديد النتيجة الجبائية	
01	غير مقبولة للخصم جبائيا: مصاريف الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 1000 دج في حدود مبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف دينار (500.000) دج.
02	غير مقبولة للخصم جبائيا: مصاريف الإعانات والتبرعات، ماعدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000) دج.
03	مقبولة للخصم جبائيا: مصاريف الإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب، في حدود نسبة 10 % من رقم الأعمال للسنة المالية ألا أن تتجاوز الحد الأقصى ثلاثون مليون دينار (30.000.000) دج.
04	غير مقبولة للخصم جبائيا: المصاريف المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية إلا في حدود 1 % من رقم الأعمال السنوي. تتمثل المصاريف المتعلقة بالترويج الطبي على وجه الخصوص في (تكاليف الإشهار بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات، تكاليف تجديد واجهات الصيدليات،....).
05	غير مقبولة للخصم جبائيا: مصاريف إيجار السيارات السياحية التي تزيد عن مبلغ مئتان ألف دج (200.000) دج سنويا.
06	غير مقبولة للخصم جبائيا: مصاريف صيانة وإصلاح السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط في التي تزيد عن مبلغ عشرون ألف دج (20.000) دج عن كل مركبة سنويا. <u>ملاحظة:</u> لا يطبق هذا السقف إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة (مثل: مؤسسات تأجير سيارات، مؤسسات سيارات الأجرة).
07	مقبولة للخصم جبائيا: مصاريف الإهلاك المالي للسيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة على أساس قيمة شراء موحدة قدرها ثلاثة ملايين دج (3.000.000) دج ¹³ . مصاريف الإهلاك للسيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة المقبولة للخصم جبائيا $\frac{3.000.000}{\text{مدة المنفعة}} =$ <u>ملاحظة:</u> لا يطبق هذا السقف إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة (مثل: مؤسسات تأجير سيارات، مؤسسات سيارات الأجرة).
08	غير مقبولة للخصم جبائيا: المصاريف الناتجة عن الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة في الخارج، كتكاليف المساعدة التقنية، المالية أو المحاسبية، إلا في حدود: ¹⁴ • 20 % من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و 5 % من رقم الأعمال. • 7 % من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين – المستشارين. لا يطبق هذا التحديد على التكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي، لا سيما تشييد المصانع.

¹² المادة 169، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص ص 52-53.

¹³ المادة 141 الفقرة 03، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 42.

¹⁴ المادة 141 الفقرة 01، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 41.

09	مقبولة للخصم جبائيا: الفوائد الممنوحة للشركاء على أموالهم الخاصة الموضوعة تحت تصرف الشركة إضافة إلى نصيبهم في رأس المال في حدود معدلات الفوائد المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر بشرط أن يكون رأس المال محرر كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 % من رأس المال ¹⁵ .
10	مقبولة للخصم جبائيا: المصاريف السنوية لمخصصات مؤونات الأخطار المرتبطة بالقروض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد التي تشكلها المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض في حدود 5 % من مبلغ القروض الممنوحة المتوسطة والطويلة. ¹⁶
11	مقبولة للخصم جبائيا: المصاريف السنوية لمخصصات مؤونات الأخطار المرتبطة بالقروض متوسطة الأمد الممنوحة من طرف المؤسسات من أجل تسوية المبيعات أو الاشغال التي تقوم بها في الخارج في حدود 2 % من مبلغ القروض الممنوحة المتوسطة الأمد. ¹⁷ ، بشرط أن تكون نتائج هذه العمليات تدخل ضمن الضريبة على أرباح الشركات
ملاحظة: النواتج والإيرادات التي لم يتم إدراجها عند حساب (النتيجة المحاسبية) تعتبر إدماجات تضاف إلى الربح الخاضع للضريبة .	

2- التخفيضات:

نص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على إعفاء بعض الإيرادات والمداخل المدرجة في النتيجة المحاسبية من الضريبة والتي تتمثل في التخفيضات (إيرادات مسجلة محاسبيا غير خاضعة للضريبة) وتتمثل فيما يلي¹⁸:

1-2 إيراد فائض القيمة للتنازل على الأصول الثابتة المسجل محاسبيا غير خاضع للضريبة:

- مفهوم فائض القيمة للتنازل عن الأصول الثابتة:

التنازل عن الأصول الثابتة قد يكون بسعر أكبر من قيمتها المحاسبية الصافية ينتج عنه فائض قيمة والذي يمثل (ربح محاسبي) يسجل في حساب ح/752 فوائض القيمة عن الأصول الثابتة غير مالية. في النظام المحاسبي المالي. ويتم حسابه كما يلي:

فائض القيمة أو ناقص القيمة للتنازل عن الأصول الثابتة =
ثمن التنازل - (القيمة المحاسبية الصافية للأصل + تسوية TVA المعاد دفعه لمصلحة الضرائب نتيجة التنازل عن التثبيات قبل 5 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها إن وجد)
القيمة المحاسبية الصافية للأصل = تكلفة الشراء - مجموع الإهلاكات
مجموع الإهلاكات = قسط الإهلاك السنوي x عدد سنوات الاستخدام (من تاريخ الاستخدام إلى تاريخ التنازل)
(ملاحظة: مع الأخذ بالإعتبار الإهلاك المكمل)
قسط الإهلاك السنوي = تكلفة الشراء/عدد سنوات الاستخدام = تكلفة الشراء x معدل الإهلاك
تسوية TVA المعاد دفعه لمصلحة الضرائب نتيجة التنازل عن التثبيات قبل 5 سنوات ابتداء من تاريخ إقتنائها =
= ثمن الشراء (HT) x $\frac{\text{عدد السنوات الباقية لإتمام فترة 5 سنوات}}{5}$ x معدل tva
عدد سنوات الاحتفاظ بالتثبيات = مثال شراء تثبيت سنة 2020 وتم التنازل عنه سنة 2023 = 4 سنوات
عدد السنوات الباقية لإتمام فترة 5 سنوات = 5 سنوات - عدد سنوات الاحتفاظ بالتثبيات

¹⁵ المادة 141 الفقرة 01، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 42.

¹⁶ المادة 141 الفقرة 05، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 42.

¹⁷ المادة 141 الفقرة 05، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 43.

¹⁸ المادة 172 و173، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص ص 53-54.

يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، فوائض القيمة الناتجة على التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الأصول الثابتة التي تم إستخدامها في إطار ممارسة نشاط مهني (صناعي أو حرفي أو فلاحي) حسب الشروط التالية:

01	فائض القيمة قصير الأجل:	يعفى من الضريبة بنسبة 30 % فائض القيمة الناتج عن التنازل عن أصول ثابتة التي تم الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات أو أقل من 3 سنوات قبل التنازل عنها. (30 % من فائض القيمة قصير الأجل تعتبر إيرادات مسجلة محاسبيا غير خاضعة للضريبة)
	فائض القيمة طويل الأجل	يعفى من الضريبة بنسبة 65 % فائض القيمة الناتج عن التنازل عن أصول ثابتة التي تم الاحتفاظ بها لمدة أكثر من 3 سنوات قبل التنازل عنها (65 % من فائض القيمة طويل الأجل تعتبر إيرادات مسجلة محاسبيا غير خاضعة للضريبة)
	فائض القيمة المعاد إستثماره	يعفى كليا من الضريبة فائض القيمة الناتج عن التنازل عن أصول ثابتة المعاد إستثماره من الضريبة بالشروط التالية: - إستثمار مبلغ فائض القيمة المحقق في شراء تثبيات جديدة متعلقة بنشاط المؤسسة في أجل 3 سنوات من تاريخ إختتام السنة المالية التي تحقق فيها فائض القيمة. - يجب أن تكون قيمة التثبيت الجديد أكبر من قيمة التثبيت القديم زائد فائض القيمة المعاد إستثماره - فائض القيمة المعاد إستثماره في شراء التثبيت الجديد لا يدخل في حساب قسط الإهلاك السنوي للتثبيت الجديد ولا يدخل في حساب فوائض القيمة المحققة لاحقا: قاعدة الإهلاك لحساب قسط إهلاك التثبيت الجديد = تكلفة شراء التثبيت الجديد - فائض القيمة المعاد إستثماره - تقديم طلب خطي من طرف المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب مرفق مع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية التي تحقق فيها فائض القيمة يتعهد فيه بإعادة إستثمار فائض القيمة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات من تحقيقه
ملاحظة: تعد أيضا مماثلة للتثبيات، الأسهم والحصص الإجتماعية المسجلة ضمن أصول المؤسسة التي تضمن ملكية كاملة في رأسمال شركة أخرى (10 % على الأقل من رأسمال شركة أخرى).		
02	يعفى من الضريبة إيراد فائض القيمة للتنازل على الأصول الثابتة في إطار عقد الإيجار التمويلي المحقق من طرف المقرض المؤجر (كل فائض القيمة يعتبر إيراد مسجل محاسبيا غير خاضع للضريبة)	
03	يعفى من الضريبة إيراد فائض القيمة للتنازل على الأصول الثابتة من طرف المقرض المستأجر للمقرض المأجر المحقق في إطار عقد الإيجار التمويلي من نوع ليزباك lease-back (كل فائض القيمة يعتبر إيراد مسجل محاسبيا غير خاضع للضريبة)	
04	يعفى من الضريبة إيراد فائض القيمة للتنازل على الأصول المحقق من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من عناصر الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و "الإجارة المنتهية بالتمليك" (كل فائض القيمة يعتبر إيراد مسجل محاسبيا غير خاضع للضريبة)	
ملاحظة:		
- مفهوم عقد الإيجار التمويلي: هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل شبه كلي للمخاطر والمنافع المتصلة بملكية الأصل بصفة شبه كلية إلى المستأجر وتكون مدة الإيجار تغطي 75 % أو أكثر من المدة النفعية للأصل المؤجر، ويمكن تحويل ملكية الأصل عند نهاية العقد للمستأجر.		
- مفهوم عقد إيجار نوع ليزباك (lease-back): هو عقد بموجبه يمتلك شخص A أصل ثابت يقوم ببيعه لشخص B ثم يقوم الشخص A البائع بإستئجار نفس الأصل من الشخص B المشتري في إطار عقد إيجار تمويلي.		

2-2- إيرادات أخرى مسجلة محاسبيا و غير خاضعة للضريبة:

01	- يخفض من الربح الخاضع للضريبة: إيرادات توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص الإجتماعية التي تساهم الشركة في رأسمالها التي خضعت للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات (IBS/CM) بنسبة 05 % "إخضاع محرر من الضريبة".
02	- يخفض من الربح الخاضع للضريبة: إيرادات الفوائد الناتجة عن سندات الصناديق غير الإسمية أو لحاملها التي تملكها الشركة ضمن أصولها المالية التي خضعت للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على أرباح الشركات (IBS/CM) بنسبة 40 % "إخضاع محرر من الضريبة".
03	- يخفض من الربح الخاضع للضريبة: إيرادات إعانات الاستغلال المسجلة محاسبيا (ح/74 إعانات استغلال) ولكن سيتم تحصيل قيمتها في سنة لاحقة (يترتب عليها ضرائب مؤجلة)

2-3- تخفيضات أخرى من الربح الخاضع للضريبة:

01	من أجل تشجيع نشاط البحث والتطوير والابتكار المفتوح، يمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة حسب الشروط التالية ¹⁹ : ▪ مبلغ التخفيض يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال. ▪ لايتجاوز مبلغ التخفيض 30 % من مبلغ الربح المحاسبي (النتيجة المحاسبية) دون أن يتعدى سقف 200.000.000 دج
02	خسائر السنوات السابقة في حدود 04 سنوات ²⁰ : في حالة تسجيل عجز (خسارة) في سنة مالية، فإن هذا العجز يعتبر عبئا يدرج في السنة المالية الموالية ويخفض من الربح المحقق. وإذا كان هذا الربح غير كاف لتخفيض كل العجز، فإن العجز الزائد ينقل بالترتيب إلى السنوات الموالية، إلى غاية السنة المالية الرابعة الموالية لسنة تسجيل العجز.

¹⁹ المادة 147 مكرر2، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 45.

²⁰ المادة 147، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 45.

رابعاً – معدلات الضريبة على أرباح الشركات (IBS)

يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي²¹:

1- المعدلات العادية للدفع التلقائي:

يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات التي تفرض على النتائج السنوية (الأرباح المحققة) حسب نوع النشاط الممارس كما يلي:

النشاط	المعدل		
لأنشطة إنتاج السلع	19 %		
لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية، باستثناء وكالات الأسفار	23 %		
للأنشطة الأخرى	26 %		
معدل مخفض للأرباح المعاد استثمارها خلال سنة تحقيق الربح وفقاً للشروط التالية ²² :	10 %		
■ اقتناء معدات إنتاج متعلقة بالنشاط الممارس؛ ■ اقتناء أسهم أو حصص اجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 % على الأقل في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات. وللاستفادة من المعدل المخفض، يجب على الشركات أن تبين بشكل منفصل في تصريحاتها السنوية للنتائج، الأرباح التي يمكن أن تخضع لهذا المعدل، مع إرفاق قائمة مفصلة للإستثمارات التي تم إنجازها مع تقديم المعلومات التالية: <table border="1"> <tr> <td> ■ طبيعة المعدات المقتناة؛ ■ تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول؛ </td><td> ■ تكلفة إقتناء هذه المعدات؛ ■ عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات محل المساهمة في رأسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتنائها. </td></tr> </table> و يجب الاحتفاظ بالاستثمارات (المعدات أو الأسهم) التي تم اقتنائها بمبلغ الأرباح المعاد استثمارها لمدة خمس (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها في الأصول. ويترتب على عدم احترام لأي شرط من هذه الشروط، استرجاع (إعادة دفع) مبلغ الضريبة على أرباح الشركات غير المدفوع، زيادة على غرامة تقدر بـ 25 %		■ طبيعة المعدات المقتناة؛ ■ تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول؛	■ تكلفة إقتناء هذه المعدات؛ ■ عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات محل المساهمة في رأسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتنائها.
■ طبيعة المعدات المقتناة؛ ■ تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول؛	■ تكلفة إقتناء هذه المعدات؛ ■ عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات محل المساهمة في رأسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتنائها.		
ملاحظة: في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة، يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل معدل وفقاً لحصة رقم الأعمال الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط.			

2- معدلات الاقتطاع من المصدر:

بالإضافة على معدلات الضريبة على أرباح الشركات التي تفرض على النتائج السنوية المذكورة أعلاه، هناك معدلات خاصة للضريبة التي تقتطع من المصدر (المنبع) على الأرباح الموزعة على الشركاء المعنويين المساهمين في الشركة و على فوائد الديون والودائع والكفالات الممنوحة للأشخاص المعنويين وتتمثل فيما يلي:

فوائد الديون والودائع والكفالات الممنوحة للأشخاص المعنويين (قرض ضريبي)	10 %
الفوائد سندات الصناديق غير الإسمية أو لحاملها الممنوحة للأشخاص المعنويين (محررة من الضرائب)	40 %
توزيعات الأرباح نتيجة المساهمة في رأسمال الشركة الممنوحة للأشخاص المعنويين المقيمين في الجزائر (محررة من الضرائب)	05 %
توزيعات الأرباح نتيجة المساهمة في رأسمال الشركة الممنوحة للأشخاص المعنويين الغير مقيمين في الجزائر (محررة من الضرائب)	15 %

²¹ المادة 150 الفقرة 1، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 46.

²² المادة 142 مكرر، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 44.

خامسا – حساب والتصريح بالضريبة على أرباح الشركات (IBS)

يتم حساب الضريبة على أرباح الشركات (IBS) بالاعتماد، على الربح الخاضع للضريبة (النتيجة الجبائية) كما يلي:

الضريبة على أرباح الشركات (IBS) = الربح الخاضع للضريبة (النتيجة الجبائية) X معدل (IBS) الموافق للنشاط

ملاحظة: لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة على أرباح الشركات (IBS)، (الحد الأدنى) عن 10.000 دج، لكل سنة مالية ومهما كانت النتيجة المحققة (نتيجة خسارة، نتيجة معدومة، نتيجة ضئيلة).²³

بعد إعداد القوائم المالية وحساب النتيجة الجبائية والضريبة على أرباح الشركات (IBS) للسنة N وفق الطريقة سابقة الذكر، يتعين على المكلف بالضريبة إيداع التصريحات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات (IBS) للسنة N قبل 30 أفريل على الأكثر من السنة N+1 لدى مفتش الضرائب الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها (مركز الضرائب أو مديرية كبريات المؤسسات) والتي تتمثل فيما يلي:

- التصريح الخاص بالضريبة على أرباح الشركات (السلسلة رقم 04 G)
- التصريح السنوي بالنتائج (الحزمة الجبائية LIASSE FISCALE)

ملاحظة: حسب المادة 111 من قانون المالية لسنة 2026، يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ونظام الربح الحقيقي المبسط والتابعين للمصالح الجبائية المزودة بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب "جبايتك"، على ضرورة إكتتاب التصريحات الجبائية عن بعد عبر منصة "جبايتك"

بعد إعداد القوائم المالية وتحديد النتيجة المحاسبية من خلالها يتم حساب النتيجة الجبائية خارج إطار المحاسبة بإعادة دمج (الأعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا) وتخفيض (الإيرادات مسجلة محاسبيا غير خاضعة للضريبة) يتم التأكد من صحتها من خلال الجدول رقم 09 (جدول تحديد النتيجة الجبائية) الذي يجب إرفاقه مع التصريح السنوي بالنتائج liasse fiscale ويكون شكله كما يلي:

²³ المادة 356 الفقرة 09، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2025، ص 96.

الجدول رقم 09 (جدول تحديد النتيجة الجبائية)

الجدول رقم 09 (جدول تحديد النتيجة الجبائية)		
01	(I) - النتيجة المحاسبية الصافية للسنة المالية للسنة N	ربح
	= النتيجة المحاسبية للسنة N - الضريبة على أرباح الشركات للسنة N	خسارة
02	الإدماجات (الأعباء مسجلة محاسبيا غير مقبولة للخصم جبائيا)	
03	الأعباء الخاصة بالمباني الغير مخصصة مباشرة للاستغلال غير قابلة للخصم مثل (أجور الكراء الشهرية لمباني مخصصة لسكن للعمال، مصلى، كافيتيريا، مصاريف الكهرباء والغاز والصيانة المختلفة المتعلقة بهذه المباني)؛	
04	مبلغ الهدايا الإشرافية غير قابلة للخصم (التي تجاوز مبلغها 1000 دج و مبلغ إجمالي 500.000 دج)	
05	مصاريف الإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة غير القابلة للخصم (محددة بـ 10 % من رقم الأعمال في حدود 30 مليون دج)	
06	مصاريف الاستقبال غير مرتبطة بالاستغلال بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض غير قابلة للخصم	
07	مصاريف الإعانات والترعات غير قابلة للخصم، ماعدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج).	
08	ضرائب ورسوم غير قابلة للخصم (مثل الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين)	
09	مؤونات غير قابلة للخصم (المؤونات غير مبررة جبائيا مثل مؤونة الإحالة على التقاعد)	
10	إهتلاكات غير قابلة للخصم (اهتلاك السيارة السياحية يحسب على أساس 3 مليون دج)	
11	الاهتلاكات غير قابلة للخصم المتعلقة بعمليات التمويل الايجاري (المطبقة من طرف المستأجر)	
12	الاجارات خارج المنتوجات المقبوضة من طرف المؤجر المتعلقة بعمليات التمويل الايجاري	
13	الضريبة على أرباح الشركات	الضريبة على أرباح الشركات الواجب دفعها للسنة N
	تغيرات الضرائب المؤجلة (الفرق بين ضرائب مؤجلة أصول وخصوم)	
14	خسائر القيمة غير القابلة للخصم على (التثبيات، المخزونات، حسابات الغير، الأصول المالية)	
15	مصاريف الغرامات والعقوبات والجزاءات مهما كانت طبيعتها التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية غير قابلة للخصم	
16	إدماجات أخرى يتعين تفصيلها في جدول منفصل (مصاريف إيجار وتصلب السيارات السياحية عندما لا تشكل الأداة الأساسية للنشاط، مصاريف التكفل المدفوعة من قبل المؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس، الفروقات المؤقتة بين الجباية والمحاسبة)	
17	(II) - مجموع الإدماجات = جمع الإدماجات من رقم 03 إلى رقم 16	
18	التخفيضات (الإيرادات مسجلة محاسبيا غير خاضعة للضريبة)	
19	فائض القيمة للتنازل عن الأصول الثابتة (قصير الأجل المعفي 30 %، طويل الأجل المعفي 65 %، المعاد استثماره المعفي كليا)	
20	الإيرادات وفوائض القيمة المحققة في إطار التنازل عن السندات والأسهم المسعرة في البورصة	
21	إيرادات توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي تساهم الشركة في رأسمالها التي خضعت للضريبة على الأرباح أو تلك المعفاة صراحة	
22	الاهتلاكات المتعلقة بعمليات التمويل الايجاري (يتعين تطبيق الإهتلاك جبائيا من طرف المؤجر)	
23	الإجارات خارج المصاريف المالية المدفوعة من طرف المستأجر المتعلقة بعمليات التمويل الايجاري (تعتبر بمثابة إهتلاكات لمبلغ القرض)	
24	الاهتلاك التكميلي في حالة اختلاف مدة الإهتلاك وكذا طريقة الإهتلاك المتبعة	
25	تخفيضات أخرى يتعين تفصيلها في جدول منفصل (الفروقات المؤقتة بين الجباية والمحاسبة)	
26	(III) - مجموع التخفيضات = جمع التخفيضات من رقم 19 إلى رقم 25	
27	خسائر السنوات السابقة القابلة للخصم (الخسائر المتعلقة بأربع 4 سنوات سابقة°)	
28	خسارة سنة N-4	
29	خسارة سنة N-3	
30	خسارة سنة N-2	
31	خسارة سنة N-1	
32	(IV) - خسائر السنوات السابقة القابلة للخصم = جمع الخسائر من رقم 28 إلى رقم 31	
33	النتيجة الجبائية = (I) + (II) - (III) - (IV)	ربح
		خسارة

المصدر: عيسى سماعيل، مرجع سبق ذكره، ص 264